МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2022 оны 07 дугаар сарын 27 № 04/26 Улаанбаатар хот

"ГАНГАР ОРД" СУУЦ ӨМЧЛӨГЧДИЙН
ХОЛБООНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Д.БАТ-ИРЭЭДҮЙ ТАНАА

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороонд байрлах "Ногоон төгөл" хотхоны оршин суугчдаас " ..."Гангар орд" сууц өмчлөгчдийн холбоо (СӨХ)-ноос оршин суугчдын СӨХ-ийн төлбөрийн мэдээллийг орцны хаалга, мэдээллийн самбар, орон сууцны хаалга, оршин суугчдын Фэйсбүүк группт зөвшөөрөлгүйгээр, нээлттэй байрлуулж байгаа нь хүний хувийн мэдээллийг дэлгэсэн шинжтэй, улмаар оршин суугчдын нэр төрд халдаж, амьдарч буй орчиндоо гадуурхагдах үр дагавар үүсгэж байгаа" гэх мэдээллийг Комисст ирүүлжээ.

Мэдээллийн дагуу "Гангар орд" СӨХ-ийн гүйцэтгэх захирал Д.Бат-Ирээдүйгээс тайлбар авч, СӨХ-ны үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл цуглуулж, дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. СӨХ-ийн төлбөрийн өр, үлдэгдлийг мэдээлж, төлбөр төлөхийг сануулсан мэдэгдэлд оршин суугчдын орц, орон сууцны дугаар, төлбөрийн хэмжээг ил мэдээлж байна. Уг мэдээллээс аль нэг оршин суугчийн орон байрны нөхцөл байдлыг таамаглах боломжтой байна.
2. "Ногоон төгөл" хотхоны оршин суугчдаас ирүүлсэн мэдээлэл бодитой бөгөөд ийнхүү оршин суугчийн байрны болон төлбөрийн мэдээллийг, зарим тохиолдолд оршин суугчийн нэрийг нээлттэй мэдээлэх байдал Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтлэг байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад "...Халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй. ...Иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон Улс төрийн Эрхийн тухай Олон улсын Пактын 17 дугаар зүйлийн 17.1 дэх хэсэгт "...Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно" гэж, мөн зүйлийн 17.2 дахь хэсэгт "...Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж Монгол Улсын иргэний үндсэн болон хүний эрхийг баталгаажуулжээ.

Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад аюулгүй байдал, хүний эрхийг хамгаалах зорилгоор Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг Улсын Их Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 21-ны өдөр батлсан нь 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлээд байна. Уг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11 дэх заалтад хүний хувийн мэдээллийг "хүний эмзэг мэдээлэл

150070187

болон хүний эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, төрсөн он, сар, өдөр, төрсөн газар, оршин суугаа газрын хаяг, байршил, иргэний бүртгэлийн дугаар, хөрөнгө, боловсрол, гишүүнчлэл, цахим тодорхойлогч, хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг" ойлгоно гэж тодорхойлсон. Мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дахь хэсэгт заасны дагуу хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллага нь хүний хувийн мэдээллийг гагцхүү хуульд заасан үндэслэлээр, мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр, хөдөлмөрийн харилцааны явцад мэдээлэл хариуцагч эрхээ эдлэх, үүргээ биелүүлэх хүрээнд гэрээ байгуулах, байгуулсан гэрээний хэрэгжилтийг хангах зорилгоор ашиглаж болно. "Гангар орд" СӨХ-өөс оршин суугчдын өр, төлбөрийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүйгээр, нээлттэй дэлгэж байгаа нь хүний хувийн мэдээллийг хуульд заасан үндэслэлээр ашиглахад мэдээллийн эзнээс зөвшөөрөл авах уг хуулийн зарчмыг зөрчиж байна. Хүний хувийн мэдээллийг ийнхүү дэлгэх нь хүний эрхийг зөрчих төдийгүй хувь хүн ялгаварлан гадуурхагдах үр дагавартай байж болно.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт "...Комиссын гишүүн байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээдийн шийдвэр, үйл ажиллагаа нь хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй гэж үзвэл шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулахаар зөвлөмж хүргүүлнэ" гэж, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.3 дахь хэсэгт "...Хүний эмзэг мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс мэдээлэл хариуцагчид зөвлөмж өгч болно" гэж тус тус заасныг үндэслэн өөрт хамаарах оршин суугчдын СӨХ-ийн өр, үлдэгдэл төлбөрийн мэдээллийг мэдээллийн эзний зөвшөөрөлгүй, нийтэд дэлгэж байгаа үйлдлийг нэн даруй таслан зогсоохыг зөвлөж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасан. Мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь буруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно" гэж заасныг мөн сануулах нь зүйтэй.

Зөвлөмжийн мөрөөр авсан арга хэмжээний талаараа Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Сууц өмчлөгчдийн холбооны дээд зөвлөлд

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА